阳东东城农汤饭店“10·5”一般触电事故调查报告

阳江市阳东区政府事故调查组

2024年11月27日

目 录

一、事故基本情况 - 2 -
（一）涉事单位及有关人员基本情况 - 2 -
（二）事故发生经过 - 2 -
（三）事故现场调查情况 - 4 -
（四）人员伤亡和直接经济损失情况 - 4 -
（五）涉事单位及相关人员法律关系 - 5 -
二、事故应急处置及评估情况 - 6 -
（一）事故应急救援处置情况 - 6 -
（二）事故善后处理情况 - 6 -
（三）应急处置评估 - 6 -
三、事故原因及存在问题 - 7 -
（一）直接原因 - 7 -
（二）间接原因分析（存在问题） - 7 -
四、事故责任认定及处理建议 - 7 -
（一）建议不予追究责任人员 - 7 -
（二）建议给予行政处罚的单位及人员 - 8 -
五、事故防范和整改措施建议 - 8 -
六、事故调查组成员意见及签名表 - 10 -

阳东东城农汤饭店“10·5”一般触电事故调查报告

2024年10月5日9时9分许，阳江市阳东区农汤饭店发生一起水钻（注：在墙体开孔的设备）工人在厨房钻孔时触电事故，造成1人死亡，直接经济损失36万元（以下简称东城“10·5”事故）。

事故发生后，阳东区委、区政府领导高度重视，立即指派东城镇政府、区应急局、市公安局阳东分局等相关职能部门赶赴事故现场，指导协调事故救援及善后处理工作，要求东城镇政府和相关职能部门妥善做好死者善后及家属安抚工作，抓紧查明事故原因，深刻吸取事故教训，防止类似事故再次发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定以及市安全生产委员会办公室关于对东城“10·5”事故调查处理工作挂牌督办的有关要求，2024年10月8日，阳东区政府依法成立了由区委常委、常务副区长任组长，区府办、区应急局、市公安局阳东分局、区工信局、区人社局、区总工会、区检察院和东城镇政府派员组成的阳东东城农汤饭店“10·5”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），对东城“10·5”事故进行全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处理、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出

了对责任单位和责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，东城“10·5”事故是一起因水钻工人安全意识淡薄，明知漏电仍然冒险作业、农汤饭店未安装漏电保护开关导致的一般触电生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位及有关人员基本情况

1.阳江市阳东区农汤饭店，经营者：钟成规，类型：个体工商户，组成形式：个人经营，注册日期：2024年8月1日，经营场所：阳江市阳东区东城镇报平村委会新江东路留用地新能源汽车城（自编C1号），经营范围：许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.钟成规，男，55岁，汉族，广东阳江人，阳江市阳东区农汤饭店经营者。

3.李培克，男，43岁，壮族，广西大新县人，自由职业者，阳江市阳东区农汤饭店厨房风管改造作业承揽人。

4.陈年华（事故死者），男，27岁，汉族，广东阳江人，阳江市阳东区农汤饭店厨房风管改造作业水钻工人。

（二）事故发生经过

2024年10月3日，阳江市阳东区农汤饭店管理人员欧耀文因该饭店厨房的排风设备效果欠佳联系李培克，由其负

责改造。李培克上门了解后并提出了改造建议。欧耀文与李培克双方约定改造作业的费用为1400元，并在10月4日开工。

10月4日当天，李培克因个人原因无法正常开工，分别联系李子江（费用双方以往约定300元/天）和水钻工人陈明权（钻孔费用与李培克口头约定为260元），由其2人进行风管改造作业。14时，李子江和水钻工人陈年华（陈明权儿子）到阳江市阳东区农汤饭店厨房进行风管改造作业，后因厨房忙碌而无法开展作业。李培克再次和欧耀文沟通，定于10月5日8时开工。

厨房监控视频显示，10月5日8时30许，李子江和陈年华陆续到达准备开展作业。风管改造作业需先完成钻孔，然后再进行风管管道的安装。9时许，陈年华站在离地高度约为1.2米的人字梯上开展钻孔作业，李子江主动帮忙扶梯。开始钻孔约5分钟后，陈年华对李子江说："有漏电！"，暂停水钻运作并提议将水钻插头换插在自带的排插上。李子江则帮忙关闭连接水钻水管的水龙头，并将原先插在墙壁插座的水钻线换插在陈年华自带的排插上。9时9分，重新插好水钻电线后，陈年华开动水钻时大叫一声并跌倒在地上。李子江马上上前询问，陈年华闭着眼回答声"没事"后，微微抬起头部又慢慢垂下，口吐白沫。李子江和一名厨房厨师马上轮流对陈年华进行胸外按压，期间给陈年华喂喝葡萄糖水。其他在场人员也马上拨打120急救电话和110报警电话，约20分钟后阳江市人民医院救护车到达，医护人员现场对陈年华进行抢救，约10时经抢救无效宣告陈年华死亡。

（三）事故现场调查情况

1.事故发生位置在阳江市阳东区农汤饭店厨房东北角。





图 1 事故发生位置图

2.涉事水钻：无铭牌，无生产厂家信息，使用 220 伏交流电，转头直径约 40 厘米，中心钻孔离地高度：2.5 米，水钻离地高度：2.37 米。



图 2 涉事水钻照片

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，初步核定该起事故造成的直接经济损失为36万元。

（五）涉事单位及相关人员法律关系

1.阳江市阳东区农汤饭店与李培克之间法律关系

根据《中华人民共和国民法典》第七百七十条规定，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。根据《中华人民共和国民法典》第七百七十二条规定，承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但是当事人另有约定的除外。基于以上规定，承揽关系是承揽人按照定作人的要求完成特定的工作，并将工作成果交付给定作人，定作人接受该工作成果并按照约定向承揽人给付报酬的合同，其标的即当事人权利义务指向的是工作成果。

经查，阳江市阳东区农汤饭店虽未与李培克签订书面合同，但从双方之间的约定及实际履行情况看，符合承揽合同的法律关系。

2.李培克与水钻工人陈明权及其儿子陈年华之间的法律关系

经查，水钻工人陈明权及其儿子陈年华虽未与李培克签订书面合同，但从双方之间的约定及实际履行情况看，符合承揽合同的法律关系。根据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十三条规定，承揽人在完成工作过程中造成第三人损害或者自己损害的，定作人不承担侵权责任。但是，定作

人对定作、指示或者选任有过错的，应当承担相应的责任。根据查明的事实，李培克在承揽法律关系中对定作、指示或者选任没有过错，且因承揽关系具有风险承担的特殊性，承揽人水钻工人陈明权及其儿子陈年华自行对工作过程中的安全承担责任。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急救援处置情况

事故发生后，在场人员积极救援并及时拨打了110报警电话和120急救电话。

接报后，区工信局、区应急局、东城镇政府等相关单位启动事故应急预案，赶赴事故现场开展调查，妥善处理善后事宜，并在第一时间将该起事故情况上报至区总值班室和市应急管理局。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，阳东区委、区政府和东城镇委、镇政府以及区应急管理局等有关部门高度重视，耐心安抚死者家属，认真做好善后工作。2024年11月5日死者家属与阳江市阳东区农汤饭店在区有关职能部门及东城镇政府的调解下，签订了《人民调解协议书》，双方协商一致，阳江市阳东区农汤饭店补偿支付陈年华的意外死亡人身损害补偿费用36万元。

（三）应急处置评估

事故发生后，阳东区各级政府及相关部门应急响应迅速，响应程序正确，未造成次生灾害和衍生事故，信息报送及时，

未出现迟报、漏报、瞒报的情况，未出现政府相关部门和工作人员失职、渎职现象，死者家属情绪稳定，当地网络舆情平稳，事故应急响应、救援及善后处置总体有力有序，应急处置评估为良好。

三、事故原因及存在问题

（一）直接原因

1.水钻工人陈年华安全意识淡薄，在进行钻孔工作中察觉漏电后，未远离漏电的设备、工具或区域，且在不确定周围物体是否带电的情况下仍继续作业，不慎触电致死。

2.阳江市阳东区农汤饭店未安装漏电保护开关[1]，导致陈年华在饭店厨房进行钻孔作业时未起到漏电保护而触电身亡。

（二）间接原因分析（存在问题）

阳江市阳东区农汤饭店及其经营者、主要负责人钟成规，未依法履行主要负责人安全管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未执行依法制定的保障安全生产的国家标准《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）。

四、事故责任认定及处理建议

（一）建议不予追究责任人员

水钻工人陈年华安全意识淡薄，在进行钻孔作业中察觉漏电后，未远离漏电的设备、工具或区域，且在不确定周围物体是否带电的情况下仍继续作业，不慎触电致死，对事故

[1] 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）第 4.4.1 条 下列设备和场所应安装末端保护RCD：f）机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路。

发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位及人员

阳江市阳东区农汤饭店及其经营者、主要负责人钟成规，未依法履行主要负责人安全管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未执行依法制定的保障安全生产的国家标准《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款[2]、第二十一条第五项[3]及《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）第 4.4.1 条[4]规定，对事故负有责任。因个体工商户在性质上属于特殊自然人，即阳江市阳东区农汤饭店和经营者钟成规在法律上具有同一性和一致性，故建议由阳江市阳东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[5]的规定，对钟成规依法给予行政处罚。

经查，在本起事故中未发现有关监管部门存在需承担事故责任的情形。司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述或其他单位（个人）存在违纪违法行为，建议按照有关规定和程序进行处理。

五、事故防范和整改措施建议

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款 生产经营单位必须执行依法执行的保障安全生产的国家标准或行业标准。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[4] 同脚注 1。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

（一）阳江市阳东区农汤饭店要牢固树立安全生产的“红线意识”和“底线思维”，举一反三，深刻吸取教训，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，建立健全并落实安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作机制，消除生产安全事故隐患。要提高安全生产意识，高度重视生产安全，认真遵守有关安全生产的法律法规、国家标准或行业标准等，执行安装好漏电保护开关等保障安全生产的行为。

（二）各镇各单位要深刻吸取此次触电事故的沉痛教训，认真贯彻安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，强化生产安全执法，坚决避免类似事故再次发生。

（三）各镇各单位应加强巡查，强化对小散工程和零星作业安全生产监督管理，及时发现督促整改小散工程和零星作业存在的违章违规操作，并采取有效措施防范各类事故。

（四）各镇各单位应加大安全生产宣传培训力度，扩大宣传培训的覆盖面，对未执行依法制定的保障安全生产的国家标准或行业标准等进行安全教育警示，提高生产经营单位的安全知识和意识，使其时刻绷紧安全生产这根弦。

六、事故调查组成员意见及签名表(略)